

1500872-94.2022.8.26.0510

Classe: Auto de Prisão em Flagrante

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: SERGIO LAZZARESCHI DE MESQUITA

Comarca: Rio Claro

Foro: Foro de Rio Claro

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/08/2022

... ao local dos fatos, conhecido como ponto de tráfico, deixam mesmo evidente que a droga se destinava ao comércio ilícito. Não se duvida ser o réu usuário de drogas. Contudo, tal situação, como é sabido, não exclui, por si só, a prática do tráfico, sendo fato notório que vários usuários também se dedicam ao tráfico como forma de manter o próprio vício, ou então de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rio Claro

Foro de Rio Claro

3ª Vara Criminal

Avenida 05, nº 535, Rio Claro-SP - cep 13500-380

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500872-94.2022.8.26.0510 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500872-94.2022.8.26.0510

Classe - Assunto:

Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2083857/2022 - DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO, 23887215 - DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO,

1854/22/924 - DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO, 2083857 - DEL.INV.GER. RIO CLARO,

1854/22/924 - DEL.INV.GER. RIO CLARO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDER MEIRELLES SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SERGIO LAZZARESCHI DE MESQUITA

Vistos.

Eder Meirelles Silva, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, em razão dos fatos narrados à fls. 49/50.

O réu foi preso em flagrante. Realizada a audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, conforme termo de fls. 25/27.

Oferecida a denúncia, foi o réu regularmente notificado nos termos do artigo 55 da Lei n. 11.343/06 (fls. 57), e apresentou defesa preliminar de fls. 61/62.

A denúncia foi recebida no dia 23 de junho de 2022, conforme decisão de fls. 69/75, que ainda designou audiência de instrução, debates e julgamento, por via remota, onde foram ouvidas duas testemunhas comuns, e interrogado o réu.

Em alegações orais, o Ministério Público requer a total procedência da ação penal,

pois provados os fatos narrados na denúncia.

A Defensoria Pública, também em alegações orais, requer a improcedência da ação penal, alegando que o réu é apenas usuário, já sofreu ao menos três internações, e que negou a prática do tráfico em juízo, dizendo que foi até o local apenas para adquirir entorpecentes para seu próprio consumo. Alega que a confissão extrajudicial não pode ser considerada para fins de condenação, pois feita sem a observância do contraditório e da ampla defesa. Ademais, alega que a prova acusatória é limitada à palavra dos guardas municipais, os quais teria interesse em legitimar suas atividades, sendo assim insuficiente para eventual condenação. Alega que o réu foi abordado durante patrulhamento de rotina, e que parte da droga foi encontrada na via pública, e não em poder do réu, não sendo assim possível imputar a ele a sua propriedade. Como tese subsidiária, requer a desclassificação para ao delito previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/06, pois o réu assumiu a propriedade da droga encontrada em seu poder, destinada apenas ao seu consumo. Em caso de condenação, requer a fixação da pena base no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão, a aplicação do redutor previsto no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06, a fixação do regime inicial aberto, a substituição da pena privativa da liberdade por restritiva de direitos, e que seja conferido o direito de apelar em liberdade.

É o relatório.

D E C I D O.

Imputa-se ao réu Eder Meirelles da Silva, a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

Segundo a inicial, no dia 27 de março de 2022, por volta de 16h50min, guardas municipais realizavam patrulhamento de rotina pela rua 58, esquina com a rua Jacutinga, bairro Parque Universitário, nesta cidade de Rio Claro, local já conhecido como ponto de tráfico, quando avistaram o acusado, que, ao notar a presença da viatura, jogou algo ao chão, o que justificou sua abordagem.

Realizada a abordagem do acusado, os guardas verificaram que o réu havia jogado ao chão um invólucro contendo 03 trouxinhas de mesclado/cocaína, e 06 pedras de crack. Em busca pessoal, foi encontrada com o réu a quantia de R\$ 48,00, acondicionada em uma caixa de cigarros. Solicitado o apoio do canil, do outro lado da rua, foram localizadas outras 06 porções de mesclado/cocaína, 02 pedras de crack, e 03 microtubos contendo cocaína.

Finda a instrução, temos que a ação penal é procedente.

A materialidade delitiva restou devidamente demonstrada por meio do auto de fls. 12, que atesta a apreensão das porções de crack, cocaína e mesclado, e também da quantia de R\$ 48,05 em cédulas diversas. O laudo de fls. 45/47, por sua vez, apresentou resultado positivo para cocaína com relação a todo o material apreendido.

A autoria restou igualmente prova, e deve ser imputada ao réu.

Interrogado em juízo, o réu disse que no dia anterior recebeu seu abono salarial, e que com o dinheiro adquiriu entorpecentes, que já consumiu durante toda a noite anterior. No dia dos fatos, foi novamente até o local, onde adquiriu uma outra quantidade de entorpecentes. Quando deixava o local, deparou-se com os guardas municipais, e tentou se desfazer da droga que levava consigo. A droga foi localizada, e o réu explicou a situação, dizendo ser apenas usuário. Alegou, portanto, que o restante da droga não lhe pertencia, mas sim ao traficante que se afastou após vender-lhe o entorpecente que tinha em seu poder. O réu disse que já foi internado por conta de seu vício, e que não conhecia os guardas que o prenderam em flagrante. O réu disse não se recordar de ter confessado o delito perante a Autoridade Policial, pois se encontrava sob o efeito das drogas e do álcool consumidos durante toda a noite anterior.

Contudo, a prova trazida aos autos desmente a versão apresentada pelo réu.

Inquirido perante a Autoridade Policial, o réu confessou os fatos. O acusado alegou que, no dia anterior, adquiriu R\$ 130,00 em entorpecentes diversos, e que consumiu parte dele. Parte da droga, contudo, o réu admitiu ter vendido para comprar cerveja, e também para se manter, pois na época morava na rua. Alegou ter vendido quase cinquenta reais de drogas em um bar do Bairro Paineiras. Disse ainda que

desconhecia o total de droga que tinha em seu poder no momento da abordagem (fls. 07).

A confissão extrajudicial, conforme se verá, restou amparada pela prova colhida em juízo, senão vejamos.

Os guardas municipais Botelho e Emerson, de forma unânime, afirmaram que na data dos fatos, durante patrulhamento de rotina pelo local, já conhecido como ponto de tráfico, depararam-se com o réu, que, ao notar a aproximação da viatura, jogou ao chão, o que levantou suspeitas, e motivou sua abordagem. Apurou-se então que o réu havia dispensado ao solo 03 porções de mesclado, e 06 pedras de crack. Em seu poder, também foi encontrada a quantia de R\$ 48,00. O réu confessou a prática do tráfico no momento da abordagem, e também formalmente, quando inquirido pela Autoridade Policial. Em seguida, com o auxílio do canil, o restante da droga foi localizado logo do outro lado da rua, em local próximo daquele onde o réu se encontrava.

Enfim, a confissão prestada em sede policial, foi corroborada pelos demais elementos de prova, e não há como desprezá-la. A propósito do tema, temos os seguintes julgados:

"Processo penal. Prova. Confissão extrajudicial. Posterior retratação judicial.

Eficácia probatória da confissão realizada perante a autoridade policial. A confissão vale, não pelo lugar onde é prestada, mas por seu próprio teor, sempre que confirmada pelo restante do conjunto probatório. (TJSP, 871392520098260050 SP 0087139-25.2009.8.26.0050, Relator: Souza Nery, Data de Julgamento: 09/02/2012, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 09/02/2012).

"HABEAS CORPUS. ROUBO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. RETRATAÇÃO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO COM BASE EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE CONFIRMARAM A CONVICÇÃO DO JULGADOR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Não configura ofensa aos princípios do

contraditório e da ampla defesa a condenação baseada em confissão extrajudicial retratada em juízo, corroborada por depoimentos colhidos na fase instrutória. 2.

Embora não se admita a prolação do édito condenatório com base em elementos de convicção exclusivamente colhidos durante o inquérito policial, tal situação não se verifica na hipótese, já que o magistrado singular e o Tribunal de origem apoiaram-se também em elementos de prova colhidos no âmbito do devido processo legal.(...) (STJ, 115255 MS 2008/0199821-9, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 20/05/2010, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2010).

"Não se pode perder de vista que, sem razão extraordinária, não é comum alguém mentir contra si próprio. E na espécie, não se vislumbram fatos que pudessem implicar no reconhecimento de uma falsa confissão na polícia. De mais a mais, insista-se, a confissão naquela fase merece eficácia probatória, porque crível e verossímil, fruto da clara correlação entre os testemunhos, tudo a permitir a responsabilização penal do recorrente. De mais a mais, a confissão policial pode prevalecer à retratação judicial, quando harmônica com o restante da prova, uma vez que aquela vale pelo grau de credibilidade que lhe seja inerente e não pelo local em que é colhida". (Revisão n.º 297.262/1, TACRIM, 4o Grupo de Câmaras, Relator: Luiz Ambra, RJTACRIM 35/497).

Enfim, o fato de os guardas municipais terem apreendido parte da droga com o réu, e o restante em local próximo a ele, drogas de natureza diversa, ainda que com o mesmo princípio ativo (crack, cocaína e mesclado), somadas à confissão extrajudicial da traficância, conduzem à certeza quanto à autoria e à destinação do entorpecente ao comércio ilícito. Consigno que, a variedade de entorpecentes apreendida e a forma como estavam acondicionados, aliados ao local dos fatos, conhecido como ponto de tráfico, deixam mesmo evidente que a droga se destinava ao comércio ilícito. Não se duvida ser o réu usuário de drogas. Contudo, tal situação, como é sabido, não exclui, por si só, a prática do tráfico, sendo fato notório que vários usuários também se dedicam ao tráfico como forma de manter o próprio vício, ou então de quitar dívidas que contraem perante os traficantes de quem adquirem o droga que consomem.

Sobre a viabilidade desses elementos demonstrarem a destinação comercial dos entorpecentes, cito os seguintes precedentes:

"Apelação. TRÁFICO DE DROGAS. Conjunto probatório firme e coeso para manter a

responsabilização do réu, notadamente pelos relatos dos policiais e a existência de denúncias anônimas apontando o réu como sendo traficante de drogas. Quantidade e forma de acondicionamento que demonstram a destinação das drogas para a mercancia. Penas. Redução. Possibilidade - Regime prisional incensurável. PARCIAL PROVIMENTO AO APELO." (TJ-SP: Apelação Criminal nº0004053-31.2010.8.26.0242, 10ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Rachid Vaz de Almeida, j. 16/02/2012, v.u.).

"APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Inconformismo defensivo. - Materialidade e autoria comprovadas. Relatos dos policiais que encontraram drogas em posse do réu - Quantidade e forma de acondicionamento dos entorpecentes que não deixam dúvidas da narcotraficância - Condenação mantida - Penas bem dosadas que não comportam reparo. Recurso desprovido." (TJ-SP: Apelação Criminal nº0038185-16.2007.8.26.0050, 8ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Camilo Léllis, j. 26/04/2012, v.u.).

Impõe-se, portanto, a condenação do réu como incurso no art. 33, "caput", cabendo anotar que, para sua configuração, não se exige qualquer ato de venda, bastando, como no caso em tela, que o agente traga consigo substância entorpecente.

Na dosimetria da pena, devem ser levadas em consideração as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, e do artigo 42 da Lei n. 11.343/06. O acusado, conforme certidão de fls. 95/96, responde a uma outra ação penal, também por tráfico de drogas, mas não conta com condenações que o tornem reincidente ou portador de maus antecedentes. A pequena quantidade de droga apreendida também não justifica a majoração da pena. Assim, nos termos da Súmula 444 do STJ, merece pena base fixada no mínimo legal, 05 anos de reclusão, e pagamento de 500 dias multa, diária no mínimo legal.

Na segunda fase, fixada a pena base no mínimo legal, deixo de considerar a atenuante da confissão.

Na terceira fase, temos que o réu é primário, de bons antecedentes, e não há elementos capazes de revelar seu sério envolvimento em qualquer atividade ilícita ou organização criminosa. A quantidade de droga apreendida também foi pequena. Diante disso, o réu faz jus à causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06. Contudo, a atento à natureza e variedade das drogas apreendidas, cuja nocividade à saúde humana é notória, entendo que a diminuição da pena deve ser de 1/2, tornando-a definitiva em 02 anos e 06 meses de reclusão, além de 250 dias-multa, diária no mínimo legal.

Presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa da liberdade por restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 02 anos e 06 meses, em local e horário a serem dirimidos pelo juízo das execuções, além de outros 10 dias-multa, diária no mínimo legal, sem prejuízo da pena pecuniária já fixada. Em caso de descumprimento injustificado da medida, o réu deverá cumprir pena no regime aberto. A respeito da possibilidade de substituição da pena privativa da liberdade por restritiva de direitos, mesmos aos agentes condenados pela prática do tráfico de drogas, filio-me ao entendimento esposado por nossos Tribunais Superiores, que permite tal solução quando se mostra cabível a incidência da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/06 (o chamado tráfico privilegiado). Nesse sentido, temos os seguintes julgados:

"STF-0096246) HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. LEI 11.343/2006. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06.

AFASTAMENTO EM RAZÃO UNICAMENTE DA QUANTIDADE DE DROGA. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA EM PARTE. I - A única fundamentação acerca da quantidade de entorpecente não é fundamento idôneo para afastar a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. II - Ordem concedida, em parte, para restabelecer a pena inicial de três anos, com o redutor original, e determinar que o juízo a quo proceda ao reexame do regime inicial do cumprimento da sanção e da substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos, se preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal. (Habeas Corpus nº 138138/SP, 2ª Turma do STF, Rel. Ricardo Lewandowski. j. 29.11.2016, unânime, DJe 13.03.2017);

"STF-0090736) HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E DIREITO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO.

CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes. 2. Observados os parâmetros estabelecidos no HC 97.256/RS e no HC 111.840/ES desta Suprema Corte, nos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), a fixação do regime inicial de cumprimento de pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos devem ser apreciadas pelo juiz do processo à luz do preenchimento, ou não, dos requisitos dos artigos 33 e 44 do Código Penal. 3. Conquanto fixada a pena em quantum adequado ao cumprimento em regime mais brando e à substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, a negativa dos benefícios restou motivada exclusivamente pelos dispositivos reputados inconstitucionais por este excelso pretório. 4. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito, mas com concessão de ofício da ordem, para fixar o regime inicial aberto de cumprimento de pena do paciente e substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo juízo de primeiro grau. (Habeas Corpus nº 131239/SP, 1ª Turma do STF, Rel. Rosa Weber. j. 19.04.2016, maioria, DJe 27.09.2016);

"STJ-0718804) RECURSO ESPECIAL. PENAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO DE DROGAS (2,87 G DE CRACK, 0,83 G DE COCAÍNA E 22,9 G DE MACONHA). VIOLAÇÃO DOS ARTS. 33, § 2º, C, E § 3º, E 44, AMBOS DO CP; 381, III, DO CPP; E 33, § 4º DA LEI Nº 11.343/2006. PRIMARIEDADE. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. ART. 2º, § 1º, DA LEI Nº 8.072/1990. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. SÚMULAS 718 E 719/STF. SÚMULA 440/STJ. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (Recurso Especial nº 1.660.100/SP (2017/0056560-2), STJ, Rel. Sebastião Reis Júnior. DJe 17.04.2017);

"STJ-0716105) PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 33, § 2º, "C", 44 E 59, TODOS DO CP. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO E AFASTAMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. HEDIONDEZ E GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE NO STJ. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 568 DA SÚMULA DO STJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (Recurso Especial nº 1.638.958/SP (2016/0289350-3), STJ, Rel. Maria Thereza de Assis Moura. DJe 05.04.2017).

Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, para o fim de condenar o réu EDER MEIRELLES DA SILVA à pena de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 02 anos e 06 meses, na forma acima especificada, bem como ao pagamento de 260 dias-multa, diária no mínimo legal, dando-o como incurso no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

Nos termos do parágrafo único do artigo 63 da Lei n. 11.343/06, decreto a perda do numerário apreendido em favor da União, devendo a quantia ser revertida ao FUNAD, após o trânsito em julgado, uma vez que provada sua origem ilícita.

Em razão da natureza da pena aplicada, poderá o réu apelar em liberdade.

Expeça-se alvará de soltura, clausulado.

Custas na forma da lei.

P R I

Rio Claro, 16 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA